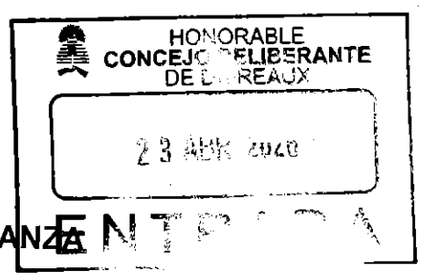
(14541)



23/04/2026

BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX

PROYECTO DE ORDENANZA

SISTEMA DE GESTIÓN, CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL SERVICIO VIAL RURAL DELPARTIDO DE DAIREAUX

VISTO:

La necesidad de garantizar la correcta prestación del servicio vial rural y la adecuada afectación de los recursos provenientes de la tasa correspondiente;

Y CONSIDERANDO:

Que la tasa implica una contraprestación concreta, verificable y proporcional;

Que la ausencia de mecanismos adecuados de medición, control y validación impide garantizar su legalidad;

Que existen relevamientos técnicos y antecedentes judiciales que evidencian deficiencias en la prestación del servicio;

Que corresponde establecer un sistema transparente, verificable y participativo;

Que recientes antecedentes judiciales han cuestionado la legalidad del cobro de tasas viales cuando no existe una adecuada contraprestación del servicio;

Que diversos estudios técnicos y organismos especializados han señalado que uno de los principales problemas en la gestión de la red vial rural radica en la falta de afectación específica, control y planificación de los recursos, más que en la inexistencia de los mismos;

Que diversos estudios técnicos nacionales han señalado la necesidad de implementar sistemas de planificación, jerarquización y mantenimiento permanente de la red vial rural, con criterios técnicos de asignación de recursos, mecanismos de evaluación objetiva y adecuada publicidad de la información;

Que experiencias desarrolladas en otros municipios de la Provincia de Buenos Aires han demostrado que la incorporación de criterios técnicos en la gestión, junto con mecanismos de afectación específica, control, planificación y publicidad de los recursos, permiten mejorar la calidad del servicio, la eficiencia en el uso de los fondos y la sostenibilidad del sistema en el tiempo;

Que los caminos rurales constituyen una infraestructura estratégica no solo para la producción, sino también para la conectividad social, educativa y sanitaria de las comunidades rurales, y que por sus características requieren un mantenimiento permanente y planificado;

Por ello,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1° – OBJETO

Créase el Sistema de Gestión, Control y Transparencia del Servicio Vial Rural del Partido de Daireaux, con el objeto de garantizar la trazabilidad, planificación, control, publicidad y adecuada utilización de los recursos afectados al servicio vial rural.

ARTÍCULO 2° – AFECTACIÓN DE RECURSOS

Aféctase como mínimo el setenta por ciento (70%) de lo efectivamente recaudado en concepto de tasa vial, correspondiente al ejercicio en curso y/o ejercicios anteriores, incluyendo actualizaciones, recargos e intereses, al servicio vial rural.

ARTÍCULO 3° – AFECTACIÓN ESPECÍFICA

Los fondos deberán destinarse exclusivamente al servicio vial rural.

ARTÍCULO 4° – DESTINO DE LOS RECURSOS

Los fondos afectados al servicio vial rural deberán destinarse exclusivamente a los siguientes conceptos:

a) Mantenimiento, conservación y reparación de caminos rurales;
b) Reparación y mantenimiento de maquinarias, equipos y herramientas viales;
c) Compra de combustibles, lubricantes e insumos necesarios para la prestación del servicio;
d) Gastos operativos directamente vinculados al servicio vial rural;
e) Remuneraciones, cargas sociales y horas extraordinarias del personal afectado al área vial rural;
f) Inversiones en obras de mejora, drenaje, alteo, estabilización y optimización de la red vial rural;
g) Contratación de servicios o trabajos específicos vinculados al mantenimiento y mejora de caminos rurales;
h) Renovación, reposición y/o incorporación de maquinarias, equipos y herramientas viales. A tales fines, deberá destinarse como mínimo un diez por ciento (10%) del total de los recursos efectivamente afectados al servicio vial rurale ingresados a la cuenta específica prevista en la presente ordenanza, cualquiera sea su origen.

i) El Departamento Ejecutivo deberá reglamentar e implementar sistemas de incentivos para el personal afectado al servicio vial rural, vinculados a indicadores de desempeño, eficiencia operativa, cumplimiento de tareas, cuidado y mantenimiento de la maquinaria y calidad del servicio prestado. Dichos incentivos deberán establecerse conforme criterios objetivos, verificables y transparentes, vinculados al cumplimiento de metas del servicio y a la mejora del estado de la red vial rural, debiendo ser implementados dentro del plazo que establezca la reglamentación de la presente ordenanza.

Queda expresamente prohibida la utilización de dichos fondos para gastos ajenos al servicio vial rural.

Las contrataciones de servicios o trabajos específicos previstas en el inciso g) del presente artículo deberán ajustarse a los principios de publicidad, concurrencia, competencia, igualdad de oferentes y selección de la alternativa más conveniente para el interés público.

Cuando razones técnicas, operativas o económicas lo justifiquen, el Departamento Ejecutivo podrá recurrir a la contratación de terceros, debiendo acompañar en el expediente respectivo una comparación entre la ejecución directa con recursos propios y la contratación externa, fundamentando la conveniencia de la decisión adoptada en términos de eficiencia del servicio, razonabilidad económica, tiempos de ejecución, capacidad operativa disponible y situación de la cuenta específica.

ARTÍCULO 5° – CUENTA ESPECÍFICA

Créase una cuenta bancaria específica, exclusiva y afectada al servicio vial rural, en la que deberán depositarse todos los fondos comprendidos en la presente ordenanza. Dicha cuenta deberá registrarse conforme a las normas de contabilidad municipal vigentes.

La cuenta tendrá carácter exclusivo, no podrá integrarse a rentas generales y deberá garantizar su individualización contable y trazabilidad.

El Departamento Ejecutivo deberá instrumentar los mecanismos necesarios para que el pago de la tasa vial rural se efectúe preferentemente mediante acreditación directa en la cuenta específica.

Todos los recursos correspondientes a la tasa vial rural y a los recursos complementarios previstos en el artículo 6° de la presente ordenanza, cualquiera sea su origen o modalidad de percepción, deberán ser depositados o transferidos a la cuenta específica dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde su efectiva percepción por parte del municipio.

Los movimientos de la cuenta deberán integrarse a los informes periódicos previstos en la presente ordenanza, incluyendo el detalle de ingresos, egresos, saldo, origen de los fondos y destino de los mismos, con el correspondiente respaldo documental.

El Departamento Ejecutivo deberá elaborar, remitir y publicar mensualmente un informe detallado de dichos movimientos, el cual deberá presentarse en formato claro, accesible y verificable, tendrá carácter público y será publicado en el sitio web oficial del municipio dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes.

La publicación deberá incluir como mínimo:

a) Monto recaudado en el período y acumulado anual;

b) Saldo disponible de la cuenta específica;

c) Detalle de ingresos y egresos;

d) Nómina de proveedores y contratistas;

e) Maquinaria disponible, operativa y fuera de servicio;

f) Caminos intervenidos, tareas realizadas y fechas de ejecución;

g) Kilómetros mantenidos, reparados o recuperados;

h) Plan de trabajo del período siguiente.

ARTÍCULO6° – RECURSOS COMPLEMENTARIOS Y ALCANCE INTEGRAL

También quedarán afectados al servicio vial rural:

a) Los aportes, subsidios o créditos de origen nacional, provincial, municipal o privado que tuvieren destino específico para dicho servicio;
b) Las donaciones y legados con igual afectación;
c) Los ingresos provenientes de trabajos, servicios, prestaciones o convenios vinculados al área vial rural;
d) Los fondos provenientes de la Ley Provincial N° 13.010 o la que en el futuro la reemplace, correspondientes a la distribución del Impuesto Inmobiliario Rural y del Fondo Compensadorde Mantenimiento y Obras Viales, conforme la normativa vigente;
e) Los recursos correspondientes al Fondo Alteo de Caminos;
f) Los ingresos provenientes de infracciones vinculadas al uso y conservación de la red vial rural.

Asimismo, quedaran alcanzados por la presente ordenanza todos los recursos, partidas presupuestarias, programas, subprogramas, fuentes de financiamiento, cuentas contables o extrapresupuestarias, cualquiera sea su denominación, que tengan por destino material o funcional la conservación, mantenimiento, reparación, alteo, mejora o equipamiento de la red vial rural del Partido de Daireaux.

La modificación de la denominación presupuestaria, contable o administrativa de dichos recursos no alterara su sujeción al régimen de afectación, control y publicidad previsto en la presente ordenanza.

Los recursos previstos en el presente artículo tendrán afectación especifica al servicio vial rural en un cien por ciento (100%).

ARTÍCULO 7° – CORRESPONDENCIA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

El Departamento Ejecutivo deberá identificar en forma expresa, dentro del presupuesto y de los registros contables municipales, todas las partidas, programas, subprogramas, fuentes de financiamiento y rubros de recursos vinculados al servicio vial rural.

Dicha identificación deberá garantizar la correspondencia entre:

a) La recaudación de los recursos;

b) Su deposito en la cuenta especifica prevista en la presente ordenanza;
c) La ejecución presupuestaria del gasto;
d) Los registros contables y financieros del municipio.

ARTÍCULO 8° – CONCILIACION OBLIGATORIA DE RECURSOS Y GASTOS

Los informes mensuales y trimestrales deberán incluir un anexo de conciliación que contenga, como mínimo:

a) Monto percibido por cada recurso;
b) Fecha de percepción;
c) Fecha de transferencia a la cuenta específica;
d) Saldo inicial y final de la cuenta bancaria;
e) Montos devengados y pagados;
f) Deuda o gastos devengados no abonados;
g) Identificación de las partidas, programas, y subprogramas presupuestarios utilizados.

La información deberá permitir verificar la trazabilidad completa entre ingreso, registración contable y ejecución del gasto.

ARTÍCULO 9° – PROHIBICIÓN

Prohíbese la utilización de dichos fondos para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza, salvo autorización expresa, fundada y de carácter excepcional mediante ordenanza del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Daireaux.

ARTÍCULO 10° – EXCEPCIÓN POR EMERGENCIA

En casos excepcionales de emergencia debidamente fundada, el Departamento Ejecutivo podrá disponer transitoriamente la utilización de los fondos afectados, debiendo:

a) Dictar acto administrativo fundado;
b) Comunicarlo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas al Honorable Concejo Deliberante del Partido de Daireaux, remitiendo copia del acto administrativo correspondiente;
c) Establecer el plazo de afectación extraordinaria;
d) Garantizar la restitución íntegra de los fondos a la cuenta específica una vez finalizada la situación de emergencia;
e) Informar detalladamente el destino de los fondos utilizados y el plan de restitución correspondiente.

El incumplimiento de la restitución íntegra de los fondos en los términos previstos en el presente artículo constituirá falta grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, patrimoniales y funcionales que pudieran corresponder.

ARTÍCULO11° – RELEVAMIENTO OBLIGATORIO

El Departamento Ejecutivo deberá realizar relevamientos periódicos, como mínimo semestrales,conforme criterios técnicos objetivos y verificables del estado de la red vial.

ARTÍCULO 12° – SISTEMA DE EVALUACIÓN

El estado de los caminos deberá clasificarse en:

a) Bueno;
b) Regular;
c) Malo;

Deberá indicarse la cantidad de kilómetros en cada categoría.

Dicha clasificación deberá vincularse con la planificación de intervenciones y asignación de recursos.

Asimismo, la evaluación podrá complementarse con indicadores objetivos de transitabilidad, tales como velocidad de circulación promedio, frecuencia de interrupciones del tránsito, niveles de intervención requeridos y tiempos de respuesta ante reclamos, u otros parámetros técnicos verificables.

ARTÍCULO 13° – INFORMES PERIÓDICOS

El Departamento Ejecutivo deberá remitir informes trimestrales al HCD del Partido de Daireaux.

El incumplimiento de dicha obligación será considerado falta grave a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 22 de la presente ordenanza, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o legales que pudieran corresponder.

Cuando de los informes surja una ejecución notoriamente inferior a la recaudación percibida o una deficiente prestación del servicio, el Departamento Ejecutivo deberá presentar en un plazo máximo de treinta (30) días un plan correctivo con metas, plazos y responsables.

Los informes deberán discriminar la ejecución del servicio vial rural por localidad (Daireaux, Salazar y Arboledas) y, en la medida de lo posible, por camino o tramo intervenido, indicando tareas realizadas, fechas, recursos afectados y resultados obtenidos.

ARTÍCULO 14° – PUBLICIDAD

Toda la información generada en el marco de la presente ordenanza deberá ser pública y accesible a los contribuyentes, incluyendo el detalle de ingresos, egresos, destino de los fondos y estado de ejecución del presupuesto vial.

ARTÍCULO 15° – INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE

El Departamento Ejecutivo deberá informar periódicamente a los contribuyentes de la tasa vial rural, en forma clara y accesible, el detalle de los trabajos realizados, el estado de los caminos y la ejecución de los recursos afectados, debiendo incluir indicadores de gestión, kilómetros intervenidos y evolución del estado de la red vial.

Los informes deberán incluir, como mínimo, información detallada sobre el uso de maquinaria, horas de trabajo, consumo de combustibles y ejecución de tareas, vinculando dichos datos con los resultados obtenidos en el estado de la red vial.

Asimismo, deberán incluir la identificación detallada de los recursos percibidos por el municipio en concepto de tasa vial y recursos complementarios, así como su correspondiente transferencia a la cuenta específica, indicando origen, montos, fechas de percepción y fechas de transferencia.

La información deberá presentarse de manera clara, comparable y verificable, permitiendo su seguimiento a lo largo del tiempo.

Dicha información deberá ser difundida, como mínimo, en forma conjunta con la emisión de la tasa correspondiente o a través de los medios oficiales del municipio.

Los informes deberán incluir también información sobre la implementación de los sistemas de incentivos, criterios utilizados, personal alcanzado y resultados obtenidos.

La información deberá incluir el detalle de las intervenciones realizadas por zona geográfica, camino o tramo, con identificación de maquinaria utilizada, horas de trabajo, consumo de combustible y costos asociados, vinculando dichos datos con la mejora en el estado de la red vial.

ARTÍCULO 16° – CANAL DE PARTICIPACIÓN

El Departamento Ejecutivo deberá habilitar un canal digital, gratuito y accesible para que productores y contribuyentes puedan reportar el estado de los caminos rurales, acompañando ubicación, descripción e imágenes, debiendo dicha información integrarse al sistema de seguimiento del servicio vial rural.

ARTÍCULO 17° – PLAN ANUAL

El Departamento Ejecutivo deberá presentar y publicar, antes del 31 de marzo de cada año, un plan anual de mantenimiento vial, con determinación de prioridades, tareas previstas y asignación estimada de recursos, incluyendo la previsión de gastos de conservación, reparación, renovación y, en su caso, adquisición de equipamiento, maquinarias y demás bienes afectados al servicio vial rural.

El plan deberá incluir como mínimo:

a) Diagnóstico técnico del estado de la red vial;
b) Priorización de tramos;
c) Metas físicas anuales;
d) Estimación presupuestaria;
e) Cronograma tentativo de intervención;

f) Estimaciones de costos por tipo de intervención y por kilómetro de mantenimiento y mejora;
g) Metas de evolución progresiva del estado de la red vial, a fin de permitir la evaluación de la relación entre los recursos disponibles y la calidad del servicio prestado.
h) Distribución territorial de las intervenciones previstas, indicando localidades, caminos y tramos priorizados.

ARTÍCULO 18° – CRITERIO TÉCNICO

El plan deberá contemplar, como mínimo:

a) Mantenimiento preventivo;
b) Drenaje y escurrimiento;
c) Priorización de tramos críticos;
d) Asignación de recursos en función del estado de los caminos (bueno, regular, malo), priorizando los tramos en peor estado, sin perjuicio de considerar la importancia estratégica de los caminos dentro de la red vial, en especial aquellos que constituyen corredores principales de conectividad productiva, educativa, sanitaria y social;
e) Implementación de sistemas de control y seguimiento de la prestación del servicio, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas que permitan verificar recorridos, tiempos de trabajo, áreas intervenidas y demás parámetros objetivos de medición;
f) Implementación de un sistema de mantenimiento preventivo de la maquinaria vial, con registro periódico de tareas de mantenimiento realizadas (incluyendo cambios de aceite, filtros, reparaciones y demás intervenciones técnicas), estado operativo y disponibilidad de los equipos;
g) Consideración de las características del suelo, condiciones hídricas y factores climáticos de cada zona, a efectos de definir técnicas de intervención adecuadas y sostenibles.

ARTÍCULO 19° – RESPONSABLE TÉCNICO

El Departamento Ejecutivo deberá contar con un responsable técnico del área vial rural, con idoneidad y antecedentesacreditables en materia vial.

La designación deberá realizarse mediante concurso público de antecedentes y oposición, garantizando la idoneidad técnica y la transparencia del procedimiento, debiendo recaer la designaciónen el postulante mejor calificado en el orden de mérito del concurso.

En caso de no presentarse postulantes o de no reunirse los requisitos exigidos, el Departamento Ejecutivo podrá efectuar una nueva convocatoria o, excepcionalmente y de manera transitoria, designar un profesional con idoneidad acreditada hasta la cobertura del cargo mediante concurso.

El responsable técnico se desempeñará dentro de la estructura administrativa municipal, conforme a la normativa vigente.

Será obligatoria su intervención en:

a) La elaboración de los relevamientos técnicos;
b) La clasificación del estado de los caminos;
c) La formulación del plan anual de mantenimiento vial;
d) La confección de los informes periódicos previstos en la presente ordenanza.
e) El asesoramiento técnico al Departamento Ejecutivo en la evaluación de la ejecución del servicio vial rural.

La remoción del responsable técnico deberá ser fundada en razones de desempeño, incumplimiento o reestructuración administrativa, y deberá ser comunicada al Honorable Concejo Deliberante del Partido de Daireaux.

La remuneración del responsable técnico deberá ser acorde a la responsabilidad del cargo, a su formación profesional y a las condiciones del mercado laboral, a fin de garantizar la idoneidad y permanencia en el cargo. A tales efectos, deberá ser considerada en el marco del presupuesto del servicio vial rural.

El responsable técnico no podrá ser removido sin causa debidamente fundada, ni sustituido de manera reiterada por designaciones transitorias que desnaturalicen la finalidad del cargo prevista en la presente ordenanza.

ARTÍCULO 20° – INVENTARIO DEL PARQUE VIAL MUNICIPAL

El Departamento Ejecutivo deberá elaborar y mantener actualizado un inventario del parque vial afectado al servicio vial rural, el cual deberá incluir como mínimo:

a) Cantidad, tipo e identificación individual de maquinarias, equipos y herramientas, mediante número interno visible y, cuando corresponda, dominio o identificación registral;
b) Estado operativo y grado de disponibilidad;
c) Antigüedad y vida útil estimada;
d) Historial de mantenimiento y reparaciones;
e) Necesidades de reposición o incorporación;
f) Infraestructura vial complementaria asociada, incluyendo alcantarillas, cunetas, drenajes, señalización y demás elementos vinculados a la red vial rural.

Dicha información deberá integrarse a los informes periódicos previstos en la presente ordenanza, ser considerada en la elaboración del plan anual de mantenimiento vial y utilizada como base para la toma de decisiones en materia de inversión, reposición y optimización del parque vial.

El inventario deberá actualizarse como mínimo en forma trimestral.

ARTÍCULO 21° – CONTROL DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Daireaux ejercerá el control del cumplimiento de la presente ordenanza, pudiendo requerir informes, documentación respaldatoria, extractos de la cuenta específica, registros operativos, inventarios, informes técnicos y explicaciones de los funcionarios responsables, en el marco de sus atribuciones legales, sin perjuicio de las demás facultades de control que correspondan al Honorable Concejo Deliberante conforme la normativa vigente.

ARTÍCULO 22° – RESPONSABILIDAD

El incumplimiento de la presente ordenanza generará responsabilidad administrativa, patrimonial y funcional de los funcionarios intervinientes.

ARTÍCULO 23° – REGLAMENTACIÓN

El Departamento Ejecutivo deberá reglamentar la presente ordenanza dentro de los noventa (90) días corridos desde su promulgación.

ARTÍCULO 24° – VIGENCIA

La ordenanza entrará en vigencia el próximo ejercicio fiscal.

ARTÍCULO 25° – DEROGACIÓN

Deróganse normas que se opongan.

Mogni Federico, Hernández María Cristina, Irrazabal Victoria